

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5834/2534

นาย สงคราม แก้ว สี หา กับพวก
นาย ทอง อิน เกสีสัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 208 วรรคสอง

คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยทั้งสองกล่าวเพียงว่า วันนัดสืบพยานโจทก์
ทนายจำเลยทั้งสองไม่มาศาลเพราะป่วยกะทันหัน และให้เสมียนทนายมาขอเลื่อน
คดี แต่เสมียนทนายไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีให้โดยไม่ทราบสาเหตุ (ซึ่งจำเลยจะนำ
เสมียนทนายนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป) และปรากฏว่าจำเลยทั้งสองยื่นคำขอให้
พิจารณาใหม่หลังวันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าว 3 เดือน น่าจะทราบเหตุที่เสมียน
ทนายไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีให้แล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่กล่าวถึงสาเหตุที่เสมียน
ทนายไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีให้ทั้งที่การมิได้ร้องขอเลื่อนคดีเป็นสาระสำคัญประการ
หนึ่งแห่งการขาดนัดพิจารณา คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยทั้งสองจึงเป็นคำขอที่
มิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่ได้ขาดนัดไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลย
และบริวารเกี่ยวข้อง จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่าย

เดี่ยวแล้วพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยและบริวาร
รบกวนสิทธิครอบครองของโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดพิจารณา
จำเลยทั้งสองมอบให้ทนายมาศาล แต่ทนายป่วยกะทันหันและได้ให้เสมียนทนายมา
ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี แต่เสมียนทนายไม่มาดำเนินการให้โดยไม่ทราบสาเหตุ

ศาลชั้นต้นสั่งว่า เหตุที่อ้างว่าขาดนัดเป็นความบกพร่องของฝ่ายจำเลยเอง แม้
จะฟังได้ตามที่อ้างก็ไม่สมควรให้พิจารณาใหม่อีกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยทั้งสองกล่าวเพียงว่า วันนัด
สืบพยานโจทก์ทนายจำเลยทั้งสองไม่มาศาลเพราะป่วยกะทันหัน และให้เสมียน
ทนายมาขอเลื่อนคดี แต่เสมียนทนายไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีให้โดยไม่
ทราบสาเหตุ (ซึ่งจำเลยจะได้นำเสมียนทนายนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป) ปรากฏตาม
สำนวนว่าจำเลยทั้งสองยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หลังวันสืบพยานโจทก์ดังกล่าวถึง 3
เดือน จำเลยทั้งสองน่าจะทราบสาเหตุที่เสมียนทนายไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อน
คดีให้แล้ว แต่จำเลยทั้งสองก็มิได้กล่าวไว้ในคำขอให้พิจารณาใหม่ถึงสาเหตุที่เสมียน
ทนายไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีให้ นั่นว่าเป็นเพราะสาเหตุอย่างไร ทั้งที่
การมิได้ร้องขอเลื่อนคดีเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งแห่งการขาดนัดพิจารณา คำขอ
ให้พิจารณาใหม่ของจำเลยทั้งสองจึงเป็นคำขอที่มิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุ
ที่ได้ขาดนัดพิจารณา ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

208 พรรคสอง คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่ามีเหตุอันสมควรให้มีการพิจารณาใหม่หรือไม่

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเป็นพับ

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>